

Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 09/03/1990) 09/03/1990, n. 1930*PROCEDIMENTO CIVILE › Ricorso per cassazione***SENTENZA, ORDINANZA E DECRETO IN MATERIA CIVILE****Intestazione**

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Paolo VERCELLONE Presidente

" Mario CORDA Rel. Consigliere

" Michele MAIELLA "

" Francesco FAVARA "

" Pietro PANNELLA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

DATI Sergio, elett. dom. in Roma, Via Tacito n. 50, c-o l'avv. R. Aldo Cipolla, che lo rapp. e difende unitamente a se stesso, giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco p.t. elett. dom. in Roma, via orti della Farnesina n. 126, c-o l'avv. Giorgio Stella Richter, che lo rapp. e difende unitamente all'avv. Gian Alberto Ferrerio, giusta delega in atti.

Controricorrente

e contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO

Intimata

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12-7-1985;

Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Mario Corda;

Udito per il ricorrente l'avv. Dati;

Udito per il resistente l'avv. Stella Richter;

Udito il P.M. dott. Mario Zema, che ha concluso per il rigetto.

Svolgimento del processo

Il Comune di Bologna notificata all'Avv. Sergio Dati due avvisi di accertamento relativi alla imposta sulla pubblicità, con riferimento agli anni 1973 e 1974, per l'esposizione, a lato della porta d'ingresso dello studio professionale (sito nel cortile interno di un fabbricato), di una targa recante la scritta "Studio Avv. S. Dati".

Contro tale accertamento il contribuente ricorreva all'Intendente di Finanza, ai sensi dello [art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638](#).

L'Intendente annullava l'accertamento, ritenendo non dovuta l'imposta; ma la relativa decisione veniva riformata dal Ministero delle finanze.

Con citazione del 6 dicembre 1979, l'avv. Dati conveniva, quindi, il Comune e l'Amministrazione delle Finanze davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo fosse dichiarata l'illegittimità dell'accertamento in base al rilievo della non assoggettabilità all'imposta della targa in questione; rilievo imperniato sulle seguenti ragioni:

- a) la targa non esprimeva alcun messaggio promozionale, sia perché non aveva le caratteristiche dell'insegna, sia perché aveva un contenuto semplicemente indicativo;
- b) la stessa targa, inoltre, non era esposta in un luogo pubblico ma nell'interno del cortile di un fabbricato cioè in un luogo "privato";
- c) sussisteva, in ogni caso, l'esenzione di cui all'[art. 20, n. 12, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#), perché l'esposizione era necessitata dall'esigenza di rendere noto il luogo di esplicazione di un servizio di pubblica necessità.

Il contraddittorio si instaurava con la costituzione di entrambi i convenuti, i quali resistevano alla domanda.

Il Comune, nel frattempo, notificava allo Avv. Dati un analogo avviso di accertamento relativo all'anno 1975; avviso che, annullato dall'Intendente di finanza, veniva invece dichiarato legittimo dal Ministro.

Con citazione notificata anch'essa il 6 dicembre 1979, l'Avv. Dati conveniva il Comune e il Ministero sempre davanti al tribunale di Bologna, proponendo analoga domanda.

Il contraddittorio si costituiva anche in questa seconda causa.

I due procedimenti, trattati parallelamente, venivano conclusi con due sentenze del Tribunale, entrambe in data 8 febbraio 1983. Con esse venivano respinte le domande dell'attore (anche se, nelle formule dispositive, il totale rigetto, riferito ai tre esercizi finanziari, risultava solo successivamente, per effetto della "correzione di errore materiale" eseguita in sede di appello), in base ai seguenti rilievi:

- a) la legge assoggetta all'imposta sulla pubblicità non solo le insegne, ma anche le targhe (come poteva evincersi dal fatto che erano specificamente menzionate le targhe per le quali era prevista un'esenzione);
- b) non era applicabile l'esenzione invocata dall'attore, poiché la stessa è prevista per i casi in cui una norma (di legge o regolamentare) prescrive l'esposizione della targa;
- c) era da considerare "luogo aperto al pubblico" il cortile nel quale si apriva il portone a lato del quale era apposta la targa.

Contro tali sentenze proponeva separati appelli il soccombente Avv. Dati, ripresentando la propria tesi.

Previa riunione dei due procedimenti, la Corte d'appello di Bologna - con la sentenza denunciata in questa sede (pubblicata il 12 luglio 1985) - ha confermato la pronuncia dei primi giudici.

L'Avv. Dati ricorre per cassazione con tre motivi di censura.

Il ricorso, inizialmente notificato al solo Comune di Bologna, è stato successivamente notificato anche all'amministrazione finanziaria, in ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio (impartito da questa Corte con ordinanza del 15 gennaio 1988).

Dei due intimati si è costituito il solo Comune di Bologna, il quale resiste al gravame mediante

controrricorso.

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo di ricorso (denunciando, ai sensi dell'[art. 360 n. 3](#) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli [articoli 6, 8, 11, 12 e 20](#) del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#); nonché, ai sensi dello [art. 360 n. 5](#), l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) l'impugnante censura la sentenza della Corte bolognese nella parte in cui ha risolto il problema della "funzione pubblicitaria" della targa recante al scritta "Studio Avv. S. Dati". Deduce che sarebbe erranea la soluzione di segno positivo data al problema dai giudici di merito, per le seguenti ragioni:

- a) le scritte o i segni aventi contenuto meramente indicativo non svolgono alcuna funzione promozionale e, perciò pubblicitaria;
- b) è contraddittorio affermare che una scritta meramente indicativa, cioè priva di un messaggio comunque promozionale, è assoggettata a un'imposta che colpisce il messaggio propagandistico;
- c) è contraddittorio affermare che ha funzione pubblicitaria anche la indicazione della sola sede "che espone la targa per i propri fini";
- d) è arbitrario negare che la giurisprudenza della S. Corte non avrebbe escluso dalla imponibilità il messaggio semplicemente indicativo;
- e) non si darebbe dovuta ignorare la "giurisprudenza dei giudici genovesi";
- f) si sarebbe dovuto tener conto che la targa non è "una specie dell'insegna", ma un quid assolutamente diverso.

Questo motivo di ricorso, che è stato qui riportato in tutte le sue articolazioni, è completamente privo di fondamento.

Il [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#) assoggetta a imposta le insegne, le iscrizioni e tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche esposte o effettuate nell'ambito del territorio comunale (art. 6).

Con riferimento alle questioni che si agitano nel caso concreto, occorre quindi risolvere i due seguenti problemi: se le targhe sono assoggettate all'imposta; se l'assoggettamento presuppone che l'esposizione svolga una funzione "promozionale - propagandistica".

Quanto al primo problema, la soluzione positiva si ritrae, a contrario, dal testo della legge, la quale elenca singolarmente (art. 20) le targhe esenti dall'imposta (fra le quali non è compresa quella in esame, come sarà chiarito esaminando il terzo motivo di ricorso). Si ricava, cioè, la conclusione che se la targa non è da ricomprendere fra quelle "esenti", è sicuramente gravata dalla imposta.

Anche il secondo problema trova soluzione positiva nel testo della norma di esenzione, dal quale si evince che sono, appunto, esenti dall'imposta le targhe apposte per l'individuazione di talune sedi (rappresentanze diplomatiche e consolari, organizzazioni pubbliche internazionali, enti di assistenza e beneficenza, ospedali, associazioni e circoli religiosi, culturali, ricreativi, ecc.). Dal che si desume che se le targhe sono apposte per indicare sedi diverse da quelle elencate, non beneficiano alcuna "esenzione" e sono, perciò, gravate da imposta.

Questa seconda conclusione, già contenuta (al pari della prima, del resto) nella sentenza impugnata, è contrastata dal ricorrente con l'osservazione che la legge assoggetterebbe a imposta solo i mezzi comunicativi aventi una funzione "propagandistica". Ma è chiaro che se con siffatta espressione il ricorrente ha voluto esprimere il convincimento che oggetto di tassazione è unicamente la pubblicità finalizzata a scopi commerciali, l'erroneità dell'impostazione si ricava dalla semplice considerazione che se l'intento del legislatore fosse stato (unicamente) quello, non vi sarebbe stata necessità alcuna di stabilire le "esenzioni" di cui al citato art. 20 (addirittura di dichiarare "esenti" le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali). Se, invece, con la riferita espressione il ricorrente ha voluto indicare la finalità del semplice "rendere noto" il quid

rappresentato nel mezzo pubblicitario, l'ovvia risposta è che le targhe (compresa quella per cui è causa) adeguatamente adempiono a quella funzione.

Infatti, indicare a un numero indeterminato di persone che in un certo luogo ha sede un determinato studio legale, già significa svolgere un'attività "propagandistica" (nel senso etimologico della parola), cioè un'attività che la legge ben considera ai fini della imposizione fiscale.

L'assunto, infine, che nella giurisprudenza di questa Corte si rinvenirebbero affermazioni contrarie a quelle contenute nella sentenza impugnata (e qui convalidate) è completamente privo di fondamento. Il ricorrente, infatti, indica la sentenza 27 maggio 1981, n. 626; ma non considera che quella pronuncia riguardava la diversa fattispecie dell'opposizione del marchio sui prodotti fabbricati dal titolare, non dell'apposizione del marchio medesimo su insegne, targhe, ecc., cioè sui "mezzi pubblicitari" considerati dalla legge in esame. Da quell'arresto, in altri termini, si ricava unicamente la regola che la sola funzione pubblicitaria del marchio non è sufficiente ai fini della specifica imposizione fiscale qui considerata; ma ciò non è per niente utile ai fini della risoluzione del problema in esame.

Per quanto, poi, attiene al rilievo della scarsa considerazione in cui sarebbe stata tenuta la giurisprudenza "dei giudici genovesi", è appena il caso di osservare che non svolgendo la giurisprudenza dei giudici di merito quella funzione normofilattica che la legge (art. 65 dell'Ordinamento giudiziario di cui al [R.D. 30 gennaio 1941, n. 12](#)) riserva a questa Corte di Cassazione, il discostarsi da un indirizzo giurisprudenziale dei giudici predetti, fosse anche "consolidato", non comporta particolari obblighi motivazionali.

2. - Col secondo motivo di censura (denunciando, ai sensi dell'[art. 360 n. 3 cod. proc. civ.](#), la violazione e falsa applicazione degli [artt. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#), [artt. 614 e 615 cod. penale](#), [art. 86 del T.U. per la finanza locale](#), [art. 174 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#); nonché, ai sensi dell'[art. 360 n. 5 del citato codice di rito](#), l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente critica la sentenza nel punto in cui ha dichiarato che la targa era esposta in un luogo aperto al pubblico; e sostiene che, essendo la targa, di fatto, esposta nel cortile interno di un fabbricato, sarebbe stato falsato il concetto di "luogo aperto al pubblico".

Anche questa censura è infondata.

L'[art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639](#) prescrive l'applicabilità dell'imposta per i casi in cui il mezzo pubblicitario sia esposto o effettuato "in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque datali luoghi percepibili".

È chiaro, dall'esegesi della norma, che la legge ha voluto sottoporre a tassazione l'attività di chi, con i mezzi di cui si è detto precedentemente, intenda far pervenire ad altri un messaggio avente finalità "pubblicitarie" (in senso lato, come pure si è detto); e a tal fine ha previsto che l'attività è tassabile se viene svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo che da quelli è percepibile. È chiaro, cioè, che il legislatore ha presunto che il messaggio pubblicitario abbia dei possibili destinatari se viene lanciato da uno dei detti luoghi o in direzione di essi; ed è incontestabile, allora, che il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato.

Ora, nel caso concreto, la targa era esposta in luogo sicuramente privato, ma che i giudici di merito - con giudizio di fatto adeguatamente motivato - hanno definito "aperto al pubblico", perché in esso poteva accedere un numero indeterminato di persone. Ed è proprio quest'ultima l'affermazione che il ricorrente si sforza di censurare, addirittura rappresentando come delitto di violazione di domicilio l'ingresso degli "estranei" nel cortile dov'era apposta la targa. Ma siffatta prospettazione urta contro una motivata valutazione di merito, ancorata peraltro "all'istruttoria espletata in primo grado", la quale è compendiata nell'affermazione che "si tratta di un ampio cortile interno al quale si accede per

mezzo di due grandi portoni che si aprono alle estremità del lato adiacente il muro perimetrale sulla strada. Lungo gli altri tre lati del cortile si aprono a brevissimi intervalli gli ingressi di studi professionali di vario genere, oltreché alcune scalinate che adducono ai piani superiori. Dalla istruttoria espletata in primo grado è risultato che i portoni vengono chiusi solo di notte, di modo che, durante il giorno il cortile diviene una propaggine della strada, essendo frequentato da quel numero indeterminato di persone che debbono reperire e raggiungere i numerosi studi professionali che vi si aprono".

Giova, peraltro, ricordare che la giurisprudenza di questa corte, in sede penale (e con riferimento, ad esempio, all'art. 527 c. pen.), ha costantemente chiarito che luogo aperto al pubblico è quello al quale può accedere chiunque, anche se solo in momenti determinati e con l'osservanza delle condizioni o limitazioni imposte da colui che esercita un diritto sul luogo stesso. E questa definizione non può non essere confermata in questa sede, magari con la ulteriore precisazione (opportuna per l'adattamento della regola alla particolare fattispecie dell'imponibilità del fatto pubblicitario) che i destinatari del messaggio sono anche e soprattutto le persone che nel luogo aperto al pubblico si recano per un fine diverso dal reperimento del luogo reclamizzato. La targa indicativa, cioè, non adempie in concreto al solo fine di indirizzare nel giusto ingresso le persone che nel cortile si recano per accedere proprio allo studio legale indicato dalla targa medesima, ma anche a quello di rendere nota quella "presenza" alle persone che ivi accedono per altri fini.

Ed è proprio in questo che consiste il presupposto dell'imponibilità.

Va da ultimo osservato - anche se solo per completezza di indagine - che non si discute affatto in questa sede (né risulta che ciò sia stato fatto nelle sedi di merito) dell'idoneità della targa (per la sua forma, dimensione, caratteristica del segno grafico, ecc.) all'assolvimento del fine pubblicitario.

3. - Col terzo ed ultimo motivo di censura (denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 12 e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 24 della Costituzione, 359 cod. penale, artt. 125 e 128 cod. proc. civ., art. 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 417 cod. proc. civ., coordinato con l'art. 82 stesso codice, art. 1 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3283, art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 32-34 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; nonché, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente si duole che non sia stata ritenuta applicabile l'esenzione (invocata, evidentemente, in via subordinata) di cui all'art. 20, n. 12, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e sostiene che l'apposizione della targa indicativa dell'ubicazione di uno studio legale, doveva, in concreto, essere correlata al carattere di "servizio di pubblica necessità" esplicito dagli avvocati esercenti la professione forense.

Anche quest'ultima censura è immeritevole di accoglimento.

La norma invocata dal ricorrente dispone che "sono esenti dall'imposta le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti ...(Omissis)". Ma tale disposizione di legge non è applicabile al caso concreto, per l'evidente ragione che nessuna norma di legge o di regolamento impone agli avvocati l'esposizione della targa.

È peraltro vero che l'espletamento del servizio di pubblica necessità collegato all'esercizio della professione forense impone agli avvocati di rendere noto il loro domicilio; ma ciò non ha niente a che vedere con l'esposizione di una targa idonea a svolgere una funzione pubblicitaria.

L'invocata norma di esenzione, peraltro, riguarda non tutte le targhe obbligatorie, poiché restano fuori della previsione agevolativa quelle targhe che, date le loro dimensioni, svolgono - oltre quella semplicemente indicativa - anche una funzione tipicamente pubblicitaria.

4. - In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per effetto della soccombenza il ricorrente deve essere condannato alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in L. 49.000, oltre L. 600.000 per onorari.

Così deciso in Roma il 3 maggio 1988.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MARZO 1990.